

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1247/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาง ชุตีวรรณ หัตถ การ บัญชา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86, มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 219

การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานเป็นตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 1 ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นกระทำความผิดฉ้อโกงตามมาตรา 341,86 จำคุก 8 เดือน นั้น แม้จะเป็นการแก้ทั้งบทและโทษ แต่ศาลอุทธรณ์ก็คงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี กับให้จำเลยชดใช้เงินแก่ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 86 จำคุกจำเลย 8 เดือน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานเป็นตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ให้จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำ

ของจำเลยเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นกระทำความผิดฉ้อโกงผู้เสียหาย
พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 86 จำ
คุก 8 เดือน ดังนี้แม้จะเป็นการแก้ทั้งบทและโทษก็ตามแต่ศาลอุทธรณ์ก็คงพิพากษา
ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปีคดีจึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่โจทก์ฎีกาว่าพยานหลัก
ฐานที่โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงรับฟังได้อย่างมั่นคงแน่ชัดว่า จำเลยกระทำไปในฐานะ
เฉพาะตัวของจำเลยเองในการติดต่อรับสมัครงานอันเป็นการฉ้อโกงผู้เสียหาย จึงควร
มีความผิดฐานเป็นตัวการฉ้อโกงผู้เสียหายแต่หากจะฟังว่า บริษัทเทพไทยธรณีจำกัด
โดยนายประสิทธิ์ โชคชัยณรงค์ผู้จัดการ ได้เป็นผู้หลอกลวงฉ้อโกงผู้เสียหาย ก็
เป็นการแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิด โดยนายประสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัท
เทพไทยธรณี จำกัดและจำเลยรับหน้าที่ติดต่อผู้สมัครงาน พุดหลอกลวงผู้สมัครงาน
ให้หลงเชื่อการกระทำของจำเลยจึงเป็นตัวการร่วมกันในการฉ้อโกงผู้เสียหายนั้น
เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัทเทพ
ไทยธรณีจำกัด ไม่ได้ร่วมหลอกลวงผู้เสียหายเพียงแต่เป็นผู้รับเงินออกไปเสร็จรับเงิน
แล้วนำเงินส่งแก่นายประสิทธิ์ผู้จัดการ เป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกในการที่
นายประสิทธิ์กระทำความผิดฉ้อโกงผู้เสียหายฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ